

24. Quicumque²⁴ beneficium ecclesiasticum habet, ad tecta ecclesiae restauranda vel ipsas ecclesias omnino adiuvet.

25. Ut²⁵ qui publico crimine convicti sunt rei, publice iudicentur et publicam poenitentiam agant secundum canones.

5 26. Ut²⁶ presbyteri bene^p vivere studeant et ita populum doceant.

p) et iuste *add.* 3.

24) *Concil. Mog.* 42 *ac sim. Arel.* 25.

25) *Concil. Arel.* 26.

26) *ibid.* 10.

79. CAPITULA ORIGINIS INCERTAE.

813 vel post.

10 *Edita sunt a Sirmondo (Concil. Gall. II. p. 323) e codice quodam Gandavensi hodie incognito, in quo subnexu erant capitulari e canonibus excerpto proxime ante edito. Ipsius capitularis haec quae sequuntur capitula haud dubie partes non fuerunt, cum capitula 3. 4 ad verbum fere consentiant cum superioris capitularis capitibus 4. 5. Capitula post concilia anno 813 celebrata sine dubio data sunt, cum ex ipsorum conciliorum canonibus capitula haec 3 et 4 hausta sint; missorum capitulis adnumeranda videntur.* (B. I, 505; P. I, 190.)

Ut hoc inquiratur, si de partibus Austriae verum est quod dicunt an non, quod presbyteri de confessionibus accepto pretio manifestent latrones.

20 2. Ut inquiratur diligenter de faldosis hominibus, qui solent incongruas commotiones facere tam in dominicis diebus quamque et aliis solemnitatibus sicuti et in feriaticis diebus: hoc omnino prohibendum est, ne facere praesumant.

3. Providendum¹ omnimodis ac diligenter exquirendum, qualiter canonici vivant necnon et monachi, ut unusquisque eorum secundum ordinem canonice ac regulariter vivant, et^a non similiter^a; id² est, ut refectoria et dormitoria una simul observentur, 25 quemadmodum iamdudum in capitulis nostris iniunctum habemus.

4. De³ monasteriis puellarum, ut presbyteris certo tempore ad missarum solemnia celebranda liceat ad eas in ecclesia convenire, et mox ad proprias redire ecclesias. Caeteri vero clerici vel laici similiter observentur, ut nequaquam in eadem monasteria ingredi audeant, nisi necessitatis causa ipsius monasterii compulerit; hoc tamen cum 30 summa providentia episcopi vel abbatissae fiat. Similiter et hoc pleniter observandum sit, ut feminae per domos clericorum minime discurrant.

a) *Verba corrupta videntur.*

1) *Concil. Arelat.* 813, c. 6.

2) *Cfr. Concil. Turon.* 813, c. 23.

3) *Concil. Mogunt.* 813, c. 26.

80. CAPITULARE DE IUSTITIIS FACIENDIS.

811 — 813.

Legitur in codicibus 1) *Paris.* 9654. fol. 29. 2) *Vatic. inter Palat.* 582. fol. 32^v. 3) *Vaticano inter codd. reg. Sueciae* 1036. fol. 51. *Codex etiam Vat. reg. Suec.* 1728 recens apographum continet.

Tam in codicibus quam apud Ansegisum capitulare collocatur post capitulare Bononiense anni 811 et eam ob causam ultimis Karoli imperii annis recte adscribitur. Fortasse item Bononiae anno 811 datum est. Nam quod in concilio Rhemensi a. 813. c. 44. legitur: Ut de falsis testibus eius (imperatoris) simili modo piissimum firmetur capitulum qualiter et hoc quod ille Bononiae statuit firmissimum habeatur... ne propter eorum falsa testimonia iniquaque periuria tot damna totque iniustitiae oriantur, item ad capitularis nostri caput tertium referendum videtur, uti eiusdem concilii canon 43 ad capitularis nostri caput primum. Capitulare missis potissimum datum est.

(*B. I.* 497; *P. I.* 174.)

Item capitula quae pro^a iustitiis infra patriam faciendis^a constituta sunt.

De termino causarum et litium statuimus, ut ex quo bonae memoriae domnus Pippinus rex obiit et nos regnare coepimus causae vel lites inter partes^b factae atque exortae discutiantur et congruo sibi iudicio terminentur; prius vero, id est ante obitum praedicti domni Pippini regis, causae commissae vel omnino non moveantur vel salvae usque ad interrogationem nostram reserventur¹.

2^c. Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram iubeantur venire praesentiam, neque illorum contentio aliubi diiudicetur^d neque propter hoc pauperum et minus potentium iustitiae remaneant. Neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra iussione finire praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium iustitias faciendas sibi sciat esse vacandum.

3. Ut quodcumque testes ad rem quamlibet discutiendam quaerendi atque eligendi sunt, a misso nostro et comite in cuius ministerio de rebus^e qualibuscumque^e agendum est tales eligantur, quales optimi in ipso pago inveniri possunt². Et non liceat litigatores^f per praemia^e falsos testes adducere, sicut actenus fieri solebat³.

4. Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia iudicetur, sed ista aut in praesentia comitis vel missorum nostrorum iudicentur⁴.

a) propter iustitias i. p. faciendas 3. b) pares 1. 2. c) *In cod. 3 huic capiti et sequentibus praefiguntur rubricae ex Ansegisi libro tertio desumptae.* d) divideretur, corr. finiatur 1. e) re qualicumque 3. f) litigatoribus 3. g) plurima 1. 2.

1) *Capit. missor.* 803, c. 9. *Ad hoc capitulum referri videtur concilii Rhemensis 813 habiti canon 43: 'Ut eius (imperatoris) magnificum cuncto imperio eius suis et futuris temporibus firmetur capitulum, sive ab anno XXX. a quo adhuc testes haberi possunt seu etiam ab illo a quo felicissimum regnum eius sumpsit exordium, qualiter omnes lites et iurgia in sua misericordia terminum habere potuissent'.* 2) *Capit. legib. add.* 803, c. 11. 3) *Capit. Aquisgr.* 809, c. 6. 4) *Primum cap. miss.* 810, c. 3.

5. Ut missi nostri diligenter inquirant et describere faciant unusquisque in suo^b missatico, quid unusquisque de beneficio habeat vel quot homines casatos in ipso beneficioⁱ.

6. Quomodo^k eadem beneficia condicta sunt, aut quis de beneficio suo alodem⁵ comparavit vel struxit⁵.

7. Ut non solum beneficia episcoporum, abbatum, abbatissarum atque comitum sive vassallorum nostrorum sed etiam nostri fisci describantur, ut scire possimus quantum etiam de nostro^l in uniuscuiusque legatione habeamus.

8. Volumus ut^m propter iustitias quae usque modo de parte comitum remanserunt¹⁰ quatuor tantum mensibus in anno missi nostri legationes suasⁿ exerceant, in hieme Ianuario, in verno Aprili, in aestate Iulio, in autumno Octobrio. Ceteris vero mensibus unusquisque comitum placitum^o suum^o habeat et iustitias faciat. Missi autem nostri quater in^p uno mense et in quatuor locis habeant placita sua cum illis comitibus, quibus congruum fuerit ut ad eum locum possint convenire.

9. Ut quicquid ille missus in illo missatico aliter factum invenerit quam nostra sit iussio, non solum illud emendare iubeat sed etiam ad nos ipsam rem, qualiter ab eo inventa est, deferat.

10. Ut missi nostri census nostros perquirant diligenter, undecumque antiquitus ad partem regis exire^q solebant, similiter et freda; et nobis renuntient, ut nos ordine²⁰ mus quid de his in futurum fieri debeat.

11. Ut de rebus unde census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam ecclesiam traditae sunt, aut reddantur^r propriis heredibus, aut qui eas retinuerit^s illum censum persolvat.

12. Ut unusquisque missorum nostrorum in placito suo notum faciat comitibus²⁵ qui ad eius missaticum pertinent, ut in illis mensibus quibus ille legationem suam non exercet^t convenient inter se et communia placita faciant, tam ad latrones distringendos quam ad ceteras iustitias faciendas.

13. Ut missi nostri populum nostrum iterum nobis fidelitatem promittere faciant secundum consuetudinem iamdudum ordinatam⁶; et ipsi aperiant et interpretentur illis³⁰ hominibus, qualiter ipsum sacramentum et fidelitatem erga nos servare debeant⁷.

h) *deest* 1. 2. i) *habeat add.* 3. k) *Anteriori iunctum in* 1. 2. l) *nostra* 1. 2. m) *ut om.* 1. 2. n) *nostras* 1. 2. o) *placito suo* 1. 2. p) *sic* 3; in anno mense 1. 2, *supra lineam addito numero* 1. *in cod.* 2. q) *venire supra lineam* 1. r) *tradantur* 1. 2. s) *vel add.* 1. 2. t) *facit* 2.

35 5) *Capit. de causis diversis* (807?), c. 4. 6) *Cfr. capit. Niumag.* 806, c. 2. 7) *Capit. missor. gener.* 802, c. 2 — 9.